

جمهورية مصر العربية



رئيس الجمهورية

الوفاء للمصر

ملحق للجريدة الرسمية

الثن ١٥ جنيها

السنة

١٩٩ هـ

الصادر في يوم الخميس ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧
الموافق (١١ ديسمبر سنة ٢٠٢٥)

العدد ٢٧٩

تابع (ب)



النقابة العامة للعاملين

بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء

مستخرج من قرارات مجلس إدارة النقابة العامة

للعاملين بصناعات البناء والأخشاب

جلسة يوم الإثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٥

عرض لائحة النظام الأساسى واللائحة المالية للنقابة العامة وعرض نشرهما بجريدة الوقائع المصرية .

عرض السيد الزميل رئيس النقابة العامة لائحتى النظام الأساسى واللائحة المالية للنقابة العامة ونشرهما بجريدة الوقائع المصرية إعمالاً لصحيح أحكام القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى .

القرار :

بعد العرض والمناقشة وافق المجلس بإجماع الحاضرين على لائحة النظام الأساسى واللائحة المالية للنقابة العامة والموافقة على نشرهما بجريدة الوقائع المصرية .

رئيس النقابة العامة

عبد المنعم إبراهيم الجمل



**لائحة النظام الأساسي
للنقابة العامة للعاملين
بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء**



الفصل الأول

مادة ١ : تمارس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء نشاطها وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ .

مادة ٢ : المقر الرئيسى للنقابة هو ٩ شارع عماد الدين – القاهرة .

مادة ٣ : يمثل النقابة قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه - فى حالة غيابه - بقرار من مجلس الإدارة .

مادة ٤ : تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية العمالية المنضمة لعضويتها

التي تدخل ضمن المهن أو الصناعات التابعة فى التصنيف النقابى الآتى:

(أ) تشييد وإصلاح المباني والكبارى والأنفاق والخزانات والقناطر وغيرها .

(ب) تشييد وتعبيد الطرق والشوارع .

(ج) صنع الطوب والبلاط والموزايكو بأنواعها المختلفة .

(د) صناعة الصينى والخزف والقيشانى والسيراميك والفخار وغيرها ومنتجاتها .

(هـ) صنع الأسمنت ومنتجاته .

(و) صنع مواد البناء الأخرى .

(ز) قطع ونشر الأخشاب وصناعة الأثاث والموبيليا والشبابيك ويدخل فى ذلك

خرط وكبس أخشاب وصناعة القشرة والخشب الحبيبي .

(ح) تنجيد ودهان وزخرفة وإصلاح الأثاث والموبيليا .

(ط) صنع الفلين ومنتجاته .

(ى) العمل فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية

والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة ، وكذلك الجمعيات التعاونية التى

تعمل فى المهن السابقة .

الفصل الثاني

الأهداف والاختصاصات

مادة ٥ : تستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ، والدفاع عن مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشروط العمل ، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية ، والعلمية ، والرياضية ، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية :

- (أ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه .
- (ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام .
- (ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى .
- (د) رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والرياضى للأعضاء وعائلاتهم .
- (هـ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها .
- (و) ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل بعد الاتفاق مع اللجان النقابية المنضمة إليها ، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
- (ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب السلمى عن العمل .
- (ح) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية وفعالياتها، والمؤتمرات التى تنظمها واستضافة الوفود النقابية من الداخل والخارج تأكيداً لدورها فى هذه المجالات .
- ويجوز لها إنشاء صناديق ادخار ، أو زمالة ، أو تكافل ، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقاً لأحكام قانون العمل ، وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للنقابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرهما .

(ن) أى نشاطات يرى مجلس الإدارة أهمية إنشاؤها أو المشاركة فيها بما فيها إنشاء وتشغيل مكاتب التشغيل ويجوز لها إنشاء صندوق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صندوق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية والسياحية والعلمية والترفيهية والإعلامية لخدمة العمال ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصاريف ومراكز التدريب المهني والمستشفيات والفنادق وغيرها وأن تشارك فى تكوين الجمعية التعاونية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة .

مادة ٦: تتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الآتية:

- (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
- (ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم .
- (ج) الاشتراك مع الاتحاد النقابى المنظمة إليه فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى .
- (د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة ، والمعاونة فى تنفيذها .
- (هـ) تنفيذ برامج الخدمات التى يقرها الاتحاد النقابى المنظمة إليه .

الفصل الثالث

شروط العضوية والانضمام والانسحاب

مادة ٧ : على اللجنة النقابية الراغبة فى الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة

بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على الاستمارة المعدة لذلك مرفقاً به الأوراق الآتية :

- (أ) لوائح النظم الأساسية والمالية للجنة النقابية .
- (ب) بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وهيئة المكتب ومحاضر تشكيلها .
- (ج) بيان بعدد العمال المنخرطين فى عضويتها .
- (د) شهادة من الجهة الإدارية تفيد قيد وإيداع أوراقها لديها .

مادة ٨ : تلتزم اللجان النقابية المنضمة للنقابة العامة قبل العمل بهذه اللائحة أو الرغبة فى الانضمام بعد هذه اللائحة بكافة اللوائح المالية والإدارية والقواعد والنظم التى تضعها النقابة العامة وفى حالة مخالفتها لذلك يحق للنقابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

مادة ٩ : ينظر مجلس الإدارة فى طلبات العضوية المشار إليها فى المادة السابعة فى أول جلسة عادية تالية لتقديمها ، وله الحق فى تأجيل قبول العضوية أو رفضها إذا لم تستوف الأوراق المشار إليها فى المادة السابعة ، ويخطر مقدم الطلب بالقرار وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا .

ويجوز لمن رفض طلبه ، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار .

مادة ١٠ : يجوز للجنة النقابية العمالية الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية الثلثين ، وعليها أن تخطر النقابة بأسباب الانسحاب قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل .

وللنقابة الحق فى الرد على أسباب الانسحاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، ويجب على اللجنة النقابية أن تضع أمام أعضاء جمعيتها العمومية رد النقابة عند عرض أمر الانسحاب عليها ، وللنقابة حق إيفاد مندوب عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية لعرض وجهة نظرها ومناقشة الأعضاء والرد على استفساراتهم .

مادة ١١ : يترتب على انسحاب اللجنة النقابية من عضوية النقابة حرمانها من جميع المزايا التى يتمتع بها الأعضاء ، وتلتزم اللجنة المنسحبة بأداء ما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى نهاية الشهر الذى تم فيه الانسحاب ، كما تلتزم بالوفاء بأى التزامات مالية أخرى تكون مستحقة عليها .

ويوقف تعامل النقابة وأعضاؤها مع اللجنة النقابية المنسحبة من تاريخ الانسحاب .

مادة ١٢ : تؤول أموال اللجان النقابية التى تم حلها سواء لأسباب تتعلق بإنهاء النشاط أو التصفية أو غيرها إلى أعضاء الجمعية العمومية وبما لا يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية الواردة فى هذا الشأن .

الفصل الرابع

تشكيلات النقابة العامة

أولاً - الجمعية العمومية :

مادة ١٣ : الجمعية العمومية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين إلا فى الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقاً لأحكام هذه اللائحة .

ويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المسائل الواردة فى جدول أعمالها وتتولى الاختصاصات المحددة فى هذه اللائحة كما لها الحق فى ضم من تراه من أعضاء الجمعية العمومية لمجلس إدارة النقابة العامة .

مادة ١٤ : تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلى اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف ، أو الصناعات التى تضمها النقابة العامة وفقاً للقواعد والأسس والمعايير التى تضعها لجنة تشكل من مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة رئيسها وعضوية أحد القانونيين وثلاثة من أعضاء جمعيتها العمومية .

مادة ١٥ : يكون تمثيل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة

على الوجه الآتى :

- ١- ممثل واحد عن أعضاء اللجنة النقابية الذين يزيد عددهم عن ١٥٠ عضو .
- ٢- ممثل عن ٢٥٠ عضو من ٥٠٠ عضو التالبيين .
- ٣- ممثل عن ٣٥٠ عضو التالبيين .
- ٤- ممثل عن كل ١٠٠٠ عضو من ٩٠٠٠ عضو التالبيين .
- ٥- ممثل عن كل ٢٠٠٠ عضو من الأعضاء الباقين بحيث لا يزيد عدد الممثلين عن ٢٠ عضواً .

مادة ١٦ : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدورى العادى مرة كل عام وذلك فى المدينة التى بها المقر الرئيسى ، أو بأى مقر آخر يحدده مجلس إدارتها .
ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان النقابية الأعضاء ، ويتم الإعلان عن ذلك فى احدى الصحف اليومية وذلك قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها الذين لهم حق الحضور ، فإذا لم يكتمل النصاب القانونى ، يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء وإلا يؤجل لموعد آخر خلال شهر على الأكثر ، على أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة فى هذه المادة .

مادة ١٧ : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية فى الأحوال الآتية :

- (أ) بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة .
- (ب) بناءً على طلب ثلثى أعضاء مجلس الإدارة .
- (ج) بناءً على طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية بشرط أن تكون توقيعات الأعضاء مصدقا عليها ويتعين فى الحالتين المبينتين فى الفقرتين (ب ، ج) دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة إجراءات توجيه الدعوة كان من حق الطالبين أو من يفوضونه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتكون تكاليف الدعوة والاجتماع على نفقة النقابة .
- ويتبع فى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة .

مادة ١٨ : تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلى :

- (أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع السرى .
- (ب) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
- (ج) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى .
- (د) اعتماد الردود على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
- (هـ) اعتماد لوائح الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية .
- (و) النظر فى التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة .

(ز) التصديق على اتفاقيات العمل الجماعية التى تبرمها النقابة .
(ح) حل النقابة اختياريا ويكون ذلك بقرار من ثلثى أعضاء جمعيتها العمومية على الأقل وتسلم أموال النقابة فى حالة حلها اختياريا إلى اللجان النقابية المنضمة إليها قبل صدور قرار الحل وتوزع الأموال حسب حجم عضوية كل لجنة .
(ط) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجلس إدارة النقابة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى سواء بسحب الثقة منهم أو فصلهم من عضويتها .

ثانياً - مجلس الإدارة :

مادة ١٩ : مجلس الإدارة هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ومتابعة أعمال هيئة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض النقابة .

مادة ٢٠ : يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضواً ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السرى من بين أعضائها المرشحين والمستوفين للشروط الواردة بالقانون وهذه اللائحة .
ويراعى فى تشكيل المجلس التمثيل النسبى والنوعى والجغرافى لكل محافظة أو مجموعة من المحافظات .
ويجوز تمثيل المرأة والشباب فى مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

مادة ٢١ : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس أو طلب كتابى مسبب من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكراته ، وذلك فيما عدا الموضوعات التى يرى الرئيس عرضها أثناء الجلسة .

مادة ٢٢ : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقاً لهذا النظام ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويعتبر عضو مجلس الإدارة مستقلاً من المجلس إذا تغيب عن الحضور عدد (٣) جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .

مادة ٢٣ : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذى تضمه النقابة ، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل شعبة ومقرها واختصاصاتها ونظام عملها ، على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها .

ويجوز للمجلس أن يضم لأى شعبة عضواً أو أكثر من بين أعضاء الجمعية العمومية ، أو أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية الذين تمثلهم الشعبة .

مادة ٢٤ : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط بالنقابة ويحدد المجلس طريقة تشكيل السكرتارية المختلفة واختصاصاتها ونظام عملها .

مادة ٢٥ : يتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلى :

(أ) اختيار ممثلى النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد النقابى واختيار ممثليها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد النقابى .

(ب) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ولاسيما فى الجهات التى لا توجد بها لجان نقابية .

(ج) العمل على تحسين شروط وظروف العمل .

(د) العمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى .

(هـ) المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى .

(و) دعم اللجان النقابية الأعضاء فى المفاوضات الجماعية .

(ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة أو الإقليم .

(ح) إدارة مشروعات الخدمات التى يتقرر إدارتها مركزيا .

(ط) إعداد التقرير السنوى والحساب الختامى عن نشاطها .

(ي) إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لها فى حدود القانون والقواعد الواردة

بهذا النظام واللائحة المالية .

(ك) الموافقة على مشروعات صناديق الادخار والزمانة واعتماد لوائح

نظمها الأساسية .

(ل) المشاركة فى المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية ، تأكيداً لدور

الحركة النقابية العمالية المصرية فى هذه المجالات .

(م) الموافقة على تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقا للضوابط التى ينظمها قانون العمل .

(ن) الموافقة على إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .

(س) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية .

(ع) إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الإدارة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الخصوص وانتهاء التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .

(ف) إصدار القرارات بوقف وتجميد رئيس وأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية المنضمة للنقابة العامة وذلك بناء على طلب ثلثى أعضاء اللجنة النقابية أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وذلك بعد التحقيق معهم وثبوت ارتكابهم مخالفة لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى وذلك لحين عرض أمرهم على الجمعية العمومية للجنة النقابية .

(ص) إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء مجلس الإدارة وذلك بأغلبية ثلثى أعضائه فى حالة التحقق من مخالفتهم لأحكام القانون أو النظام الأساسى أو المالى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .

مادة ٢٦ : يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابى ، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله من العضوية ، وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

ويجوز للعضو الموقوف أو الصادر فى شأنه قرار بسحب الثقة ، أو الفصل من العضوية ، الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .

مادة ٢٧ : ينتخب مجلس إدارة المنظمة النقابية فى أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السرى هيئة مكتب تتكون من رئيس المجلس ، ونائب أو اثنين للرئيس ، وأمين عام وأمين عام مساعد ، وأمين صندوق ، وأمين صندوق مساعد .

ولا يجوز لمجلس الإدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إلا إذا كان هذا الموضوع مدرجاً بجدول أعمال اجتماع المجلس ويكون القرار بموافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه ، بما يضمن الاستقرار للتنظيم النقابى ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه .

مادة ٢٨ : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات

أعضائها على النحو التالى :

١- **الرئيس :** هو الممثل القانونى للنقابة أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتها والتوقيع على محاضر الجلسات مع الأمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين وكذلك الإشراف على جميع أعمالها .

٢- **نائب الرئيس :** يكون له اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣) من هذه اللائحة ، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة ، وعند تعدد النواب يحدد الرئيس من ينوب عنه فى حالة غيابه .

٣- **الأمين العام :** يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات المجلس وهو الذى يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع أعمال السكرتارية .

٤- **الأمين العام المساعد :** يعاون الأمين العام فى جميع أعماله ويحل محله فى حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى .

٥- **أمين الصندوق :** يتولى إدارة النقابة مالياً ، فضلاً عن إمساك دفاتر حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها فى البنك وصرف ما يقرر صرفه بموجب إذن صرف موقع منه ومن الرئيس .

وعليه كذلك مراقبة التحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات وفقاً لأحكام القانون واللائحة المالية للنقابة وهذه اللائحة وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات .

كما يجب عليه أن يقوم بإعداد مشروع الموازنة التقديرية لكيفية التصرف فى أموال النقابة .

٦- **أمين الصندوق المساعد :** يعاون أمين الصندوق فى جميع أعماله ويحل محله فى حالة غيابه ، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات الأخرى .

الفصل الخامس

شروط وإجراءات الترشح والانتخاب

مادة ٢٩ : مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة فى الوقائع المصرية .
ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال السنتين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر ، وفقاً للجدول الزمنى لتلك الانتخابات الذى يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص .

مادة ٣٠ : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة ما يلى :

- (أ) أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية .
- (ب) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى أو شهادة محو الأمية على الأقل .
- (ج) أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنقابة ومسدداً لاشتراكاته بصفة منتظمة لمدة سنة على الأقل .
- (د) أن تتوافر فى شأنه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة (٢١) من القانون .

(هـ) ألا يكون من بين الفئات الآتية :

- ١- العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات .
 - ٢- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالقطاع الاستثمارى والقطاع المشترك والقطاع التعاونى .
- ويستثنى من ذلك شاعلى إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف رؤساء القطاعات أو مديرى العموم أو الإدارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء .

٣- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .

(و) ألا يكون عاملاً مؤقتاً أو معاراً أو منتدباً أو مكلفاً أو مجنداً أو فى إجازة خاصة بدون مرتب .

(ز) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين .

وفى جميع الأحوال يستثنى عمال القطاع غير المنظم والعمالة غير المنتظمة من أى شرط لا يتماشى مع طبيعة أعمالهم .

ويجب أن تتوافر شروط عضوية النقابة وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة فى عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية .

كما تعتبر الأوراق والمستندات التى يتقدم بها المرشح لعضوية المجلس ، أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مادة ٣١ : ويجوز لمن أحيل إلى التقاعد لأى سبب والتحق بعمل داخل التصنيف

النقابى الذى تضمنه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح لمجلس إدارتها وذلك فى حالة توافر الشروط التالية :

(أ) استمراره فى سداد الاشتراك .

(ب) تقديم عقد عمل معتمد داخل ذات التصنيف النقابى للنقابة العامة .

(ج) إفادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت التأمين عليه ضد

إصابات العمل .

(د) صدور قرار من النقابة باستمرارية العضو فى عضويتها ، على أن يعتمد

هذا القرار من الجهة الإدارية المختصة .

مادة ٣٢ : يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان

عامة تشكل لهذا الغرض وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق

التنظيم النقابى .

مادة ٣٣ : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، وتختص هذه اللجنة بما يلى :

(أ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الأعداد الخاصة بالتمثيل النسبى والنوعى والجغرافى وطريقة الانتخاب وتمثيل المرأة والشباب فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .

(ب) الرد على جميع الاستفسارات التى تتعلق بإجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وعلى الأخص الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشح والمستندات المطلوب تقديمها .

مادة ٣٤ : لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالموقع ، مع التزام كل مرشح فى دعايته بالموضوعية ومبادئ ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى ، والبعد التام عن استخدام الشعارات الحزبية ، أو السياسية، أو الدينية ، أو العدائية .

مادة ٣٥ : يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التى واجهته إن وجدت - ، والإجراءات التى اتخذت بشأنها، كما يثبت الوقت الذى انتهت فيه عملية الانتخاب ، ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر .

مادة ٣٦ : تستمر لجان الانتخاب فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب ، وفى حالة وجود عدد من الناخبين بمقار لجان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ، ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم . يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب ، أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة العامة المختصة ، على أن يتم تجميع صناديق الانتخاب قبل نقلها إلى مقر الفرز ، وإثبات ذلك فى المحضر .

وفى جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز ، ويوقع على المحضر مع باقى الأعضاء .

مادة ٣٧ : للمرشحين ، أو مندوبيهم الحق فى حضور عملية فرز الأصوات ، وبما لا يخل بسلامة وأمن العملية الانتخابية ، أو يؤثر على حسن سيرها ، وكفالة حيديتها .

مادة ٣٨ : إذا حدث أثناء عملية التصويت ، أو الفرز أى أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية ، سواء كانت من المرشحين ، أو مندوبيهم ، أو من الغير ، يجوز لرئيس لجنة الانتخاب وقف عملية التصويت ، أو الفرز مؤقتاً بحسب الأحوال ، لحين استقرار الأوضاع ، وعودة الهدوء ، مع إثبات هذه الواقعة فى المحضر النهائى .

مادة ٣٩ : يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز ، إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها ، وإعلان نتيجة الانتخاب ، وتعليقها فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر النقابة ، وفى مقر لجان الانتخاب ، على أن تتضمن هذه النتيجة أسماء جميع المرشحين ، وعدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم مرتبة ترتيباً تنازلياً .

مادة ٤٠ : إذا تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات ، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم فى حضورهم أو مندوبيهم ، فإذا تعذر ذلك تجرى فى غيبتهم لتحديد الفائزين منهم ، على أن يحرر محضر بنتيجة القرعة .

مادة ٤١ : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين ، واثنين من أعضاء الجمعية العمومية ، تختص بمراجعة عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية ، وذلك للوقوف على مدى توافر شرط الاشتغال بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة ضمن ذات التصنيف النقابي، بعقد عمل معتمد، ودون فاصل زمنى ، ووجود شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختصة تفيد التأمين على العضو ضد إصابات العمل وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى .

وللجنة مراجعة العقود محددة المدة، وما إذا كان العضو عاملاً مؤقتاً وفقاً لقانون المنظمات النقابية من عدمه وبما يحقق مصالح التنظيم النقابي، ويحفظ له استقلاليتة ويصون الحريات النقابية التى كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر .

وتعرض اللجنة ما تنتهى إليه على مجلس إدارة النقابة لإصدار قرارها باستمرار العضوية من عدمه ، على أن يتم إيداع هذا القرار بالجهة الإدارية المختصة .

الفصل السادس

الموارد المالية

مادة ٤٢ :

تتكون موارد النقابة العامة من :

- ١- مقابل انضمام اللجان النقابية إليها .
- ٢- الاشتراكات الشهرية التى تؤديها اللجان النقابية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للنقابة .
- ٣- عائد الحفلات، والأنشطة الفنية ، والرياضية، والثقافية، والعلمية ، والاجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من الأنشطة .
- ٤- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضها وفقاً لأحكام القانون .
- ٥- عائد استثمار أموالها .
- ٦- الإعانات التى تقررها الدولة للنقابة سنوياً .
- ٧- الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون .

ويتم الصرف من موارد النقابة على الأنشطة، والأغراض التى أنشئت من أجلها .

مادة ٤٣ : تودع أموال النقابة فى حساب بنكى باسمها (بنك مصر ، بنك التنمية الصناعية) ولا يجوز صرف أى مبلغ من هذا الحساب ، إلا بشيك موقع من رئيس النقابة وأمين الصندوق أو من يحل محلها فى حالة الغياب بحسب الأحوال .

وينوب نائب الرئيس عن الرئيس كما ينوب أمين الصندوق المساعد عن أمين الصندوق فى حالة غيابهم .

مادة ٤٤ : لا يصرف أى مبلغ من أموال النقابة إلا بقرار من مجلس إدارتها وفى حدود الأغراض النقابية وطبقاً للقواعد والشروط والأحكام المقررة فى اللائحة المالية وهذه اللائحة .

وفى الحالات الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه هذه الحالات فى أول اجتماع مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف فإذا لم يوافق المجلس يتحمل العضو المتصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه .

مادة ٤٥ : يجوز للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقاً للقواعد التى تحددها لائحتها المالية ، وهذه اللائحة .

مادة ٤٦ : لا يجوز للنقابة إتيان التصرفات التالية :

(أ) الدخول فى مضاربات أو مراهنات .

(ب) إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناءً على موافقة من مجلس إدارتها على أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية المقررة وكذا الإجراءات المنصوص عليها باللائحة المالية للنقابة العامة ويراعى اعتماد هذه القرارات والتصرفات فى أول اجتماع لجمعية العمومية .

(ج) التنازل عن أى جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقولات إلا لغرض نقابى أو قومى وبموافقة مجلس إدارتها واعتماد الجمعية العمومية لها .

(د) قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو وصايا بالمخالفة لأحكام القانون .

مادة ٤٧ : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام .

مادة ٤٨ : تمسك النقابة السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر مستوفاة أولاً بأول ، ولأعضاء مجلس الإدارة الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات فى أوقات العمل فى مقر النقابة وبحضور الأشخاص الموجودة فى عهدهم هذه السجلات .

مادة ٤٩ : يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية فى موعد أقصاه شهر أكتوبر من كل عام، ويجوز تعديل الاعتمادات المخصصة بقرار من المجلس .

مادة ٥٠ : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامى، والموازنة العامة، وبياناً تفصيلياً بالإيرادات والمصروفات ، مصدقاً عليها من المحاسب القانونى مع تلاوة تقريره، والملاحظات الواردة عليه إن وجدت .

مادة ٥١ :

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التى تنظم صرف البدلات لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابى ، لا يجوز لعضو المجلس تقاضى أجور أو مكافآت تحت أى مسمى نظير قيامه بممارسة النشاط النقابى ، ويستثنى من ذلك :

(أ) ما يصرف لممثلى النقابة فى عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وجمعياتها العامة من مستحقات سواء كانت مكافآت أو بدلات أو أرباح وذلك نظير قيامهم بأداء أعمال وتحمل أعباء ومسئوليات هذه العضوية .
(ب) ما يصرف لأعضاء المجلس من بدلات تفرغ وبدلات أعباء طبقاً لما تقرره اللائحة المالية .

مادة ٥٢ : تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال النقابة أو المشروعات أو المؤسسات التابعة لها ، ولا يجوز عزل أعضاء هذه اللجان إلا بقرار من الجمعية العمومية .

الفصل السابع

تنظيم الإضراب عن العمل

مادة ٥٣ : الإضراب السلمى عن العمل حق للعمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظيمه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة بأغلبية الثلثين بالاتفاق مع مجالس إدارات اللجان النقابية المنضمة إليها .
مادة ٥٤ : تنشئ النقابة صندوقاً لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب عن العمل .

مادة ٥٥ : يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يلى :

- ١- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن إضراب العمال من أعضاء النقابة والحد من آثاره .
- ٢- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة للعمال المضربين ودراستها وفحصها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقاً للمعايير الواردة بلائحة الصندوق .
- ٣- صرف الإعانات للعمال المضربين من أعضاء النقابة الذين يسددون الاشتراكات فى الصندوق بصفة منتظمة .

مادة ٥٦ :

تتكون موارد الصندوق من :

- ١- رسم الانضمام .
 - ٢- الاشتراك الشهرى الذى يدفعه الأعضاء بحد أدنى (٣) جنيهات مصرية ولمجلس إدارة النقابة العامة زيادة قيمة الاشتراك وفقاً للظروف وبما يضمن مواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .
 - ٣- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أغراض الصندوق ولا تخالف أحكام القانون .
 - ٤- الموارد الأخرى التى يقرها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع أحكام القانون .
- مادة ٥٧ :** يصدر مجلس إدارة النقابة قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، واختصاصاته ، ولوائحه المالية .

الفصل الثامن

العاملون بالنقابة

مادة ٥٨ :

يضع مجلس الإدارة نظاماً للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلى :

- ١- قواعد وشروط التعيين والترقية .
 - ٢- جداول الأجور والعلاوات .
 - ٣- ساعات العمل وفترات الراحة وأيام الراحة الأسبوعية .
 - ٤- قواعد وإجراءات التأديب .
 - ٥- المكافآت والحوافز الأخرى .
- ويشترط ألا تقل حقوق العمال فى هذا النظام عن الحقوق المقررة فى القوانين المعمول بها .

الفصل التاسع

المزايا والخدمات

مادة ٥٩ : تضع النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية وغيرها، التى يتمتع بها الأعضاء، وشروط وحالات استحقاقها والحرمان منها .

مادة ٦٠ : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنقابة، وذلك فى حالة الكوارث والأمراض والعمليات الجراحية وغيرها من الحالات وفقاً لظروف كل حالة على حدة .

الفصل العاشر

حقوق و ضمانات ممارسة العمل النقابى

مادة ٦١ :

يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زملائه فى تدعيم الكيان النقابى والحفاظ عليه بما يحقق أهدافه، وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلى :

(أ) سداد الاشتراك الشهرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ استحقاقه .

(ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

(ج) ألا يشهر بالمنظمات النقابية أو بأحد تشكيلاتها أو قيادتها وألا يقوم بأى عمل يسيء إليها أو يضر بأموالها وحقوقها .

(د) احترام ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .

(هـ) البُعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية أو الدينية فى الدعاية الانتخابية لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية أو فى كل ما يتعلق بشئون العمل النقابى والحرص الدائم على عدم إقحامه فى مثل هذه الأمور باعتباره تنظيمًا نقابيًا حرًا وفقاً لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .

مادة ٦٢ : لمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضائه للقيام بالنشاط النقابى، وذلك فى نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية .

ويستحق العضو المتفرغ خلال فترة تفرغه كافة مستحقاته المنصوص عليها

بالمادة (٤٩) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

مادة ٦٣ : على مجلس الإدارة إخطار جهة العمل التى يعمل بها العضو

المتفرغ، والوزارة المختصة، بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

مادة ٦٤ : تقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التى يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه شهريًا .

مادة ٦٥ : يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا لعدد عمال المنشأة والشروط والأوضاع الخاصة بتفرغهم على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية .

مادة ٦٦ : تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتنقيفية، التى تستلزمها طبيعة العمل وتعددها النقابة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية .

مادة ٦٧ : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون – كل فى حدود اختصاصه – عن أى تصرف يكون مخالفاً لأحكام القانون أو لائحة النظام الأساسى والمالى والإدارى أو أية لوائح نظم أخرى يضعها التنظيم النقابى ، ويكون العضو مسئولاً عن الأضرار التى لحقت بالنقابة من جراء هذا التصرف فإذا تعدد المخالفون تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمساءلتهم ومحاسبتهم طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

مادة ٦٨ : لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين النحو التالى :

- (أ) الإنذار .
- (ب) اللوم .
- (ج) الحرمان من كل أو بعض المزايا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
- (د) الوقف عن مباشرة النشاط النقابى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون .

وللجمعية العمومية دون غيرها توقيع عقوبتى سحب الثقة والفصل من العضوية النقابية وفقاً لأحكام القانون .

مادة ٦٩ : تخطر المطابع الأميرية بصورة معتمدة ومحضر إيداع هذه اللائحة للنشر فى الوقائع المصرية وأى تعديل يطرأ عليها .

اللائحة المالية
للمنقابة العامة للعاملين
بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء
ولجانها النقابية



الباب الأول

الموارد المالية للنقابة العامة وطريقة تحصيلها

تمهيد :

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين

قرين كل منها :

١- المنظمة النقابية : هى كل من النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء

والأخشاب وصنع مواد البناء وجميع اللجان النقابية التابعة لها .

٢- النقابة العامة : النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع

مواد البناء .

٣- اللجنة النقابية : جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة .

٤- الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للنقابة العامة

مادة (١) : تتكون الموارد المالية للمنظمة النقابية على النحو التالى :

١- مقابل انضمام اللجان النقابية لها .

٢- الاشتراكات الشهرية التى يدفعها أعضاء اللجان النقابية وتحدد الجمعية

العمومية للنقابة العامة قيمة مقابل الانضمام والاشتراك الشهرى ولها النظر فى زيادتها

وفقاً للظروف ومواجهة النفقات والأعباء على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى

للنقابة العامة ولجانها النقابية ويجوز اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول

بمثابة مقابل الانضمام .

وتوزع حصيلة الاشتراكات طبقاً للتفصيل الوارد بالمادة التالية من هذه اللائحة .

٣- عائد الحفلات ، والأنشطة الفنية ، والرياضية ، والثقافية ، والعلمية ،

والاجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من الأنشطة .

٤- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة

ولا تتعارض مع أغراضها وفقاً لأحكام القانون .

٥- عائد استثمار أموالها .

٦- الإعانات التى تقررها الدولة للنقابة سنوياً .

٧- الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية ولا تتعارض مع أحكام هذا

القانون ، أو هذه اللائحة ، وعلى الأخص ما يلى :

الأرباح التى تحصل عليها من إصدار المطبوعات .

الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها فى حدود أحكام القانون واللوائح .

إيرادات العقارات التى تملكها .

الأرباح الناتجة عن بيع أى أصل من أصولها .

ويتم الصرف من موارد المنظمة على الأنشطة ، والأغراض التى أنشئت

من أجلها .

مادة (٢) : يجب على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى منه

أن تورد للجنة قيمة الاشتراكات المستقطعة وذلك فى النصف الأول من كل شهر ...

كما يجب على المنشأة أن توافيها عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف

الأول من شهر يناير سنويا بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم

وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهرياً .

تلتزم اللجنة النقابية بتوريد ١٠٪ من مجمل ما تحصله من اشتراكات الأعضاء

إلى الاتحاد النقابى إن وجد ، ويكون توزيع نسبة الـ ٩٠٪ على النحو التالى :

٦٠٪ للجنة النقابية لمواجهة الخدمات والمزايا التى تقدمها لأعضائها وكذا

مصرفاتها الإدارية .

٣٠٪ للنقابة العامة لمواجهة المصروفات المركزية والمصروفات الإدارية .

وللنقابة العامة تقديم الدعم المالى للجان النقابية طبقاً لظروفها .

مادة (٣) : توجه اللجنة إنذاراً على يد محضر إلى المنشأة التى تمتنع عن خصم

أو توريد نسبتها فى الاشتراكات وذلك فى نهاية الشهر التالى لاستحقاقها ويراعى

فى هذا الإنذار التنبيه على المنشأة بتوريد هذه المبالغ خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً

من تاريخ الإنذار وفى حالة استمرار المنشأة فى عدم خصم أو توريد نسبتها

من الاشتراكات يحق للجنة اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية

وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه

المنشأة عن سداد الاشتراكات .

مادة (٤) : يجوز للجنة النقابية المهنية أن تطلب من الجهة الإدارية الواقع فى دائرة اختصاصها مقر المنشأة - فى حالة امتناع المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات - تحصيل هذه الاشتراكات لصالح اللجنة بطريق الحجز الإدارى وذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه بالمادة السابقة ويتم ذلك بناء على قوائم لتحديد الأعضاء المنضمين إليها وفقاً لأحكام القانون .

الباب الثانى

حفظ وإيداع وصرف الأموال

مادة (٥) : تودع المنظمة أموالها فى حساب ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فرع الجلاء وبنك مصر فرع القاهرة أو أى بنك يحدده مجلس الإدارة يضمن عائداً أكثر مع توافر الضمانات الكافية لحماية أموال المنظمة .

مادة (٦) : لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدى بخزينة النقابة كسلفة مستديمة عن خمسين ألف جنيه وعشرين ألف جنيه بخزينة اللجنة النقابية ... ويجوز زيادة هذا المبلغ فى الحالات التى تقضيها مصلحة العمل أو التجهيز للمؤتمرات والجمعيات العمومية وخلافه على أن يعتمد ذلك من رئيس النقابة .

مادة (٧) : يعتمد رئيس مجلس إدارة المنظمة نظاماً للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق .

مادة (٨) : تتم جميع المعاملات المالية للمنظمة النقابية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارتها وأمين الصندوق فى حالة فقد أى شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فوراً لإيقاف صرفه على أن يوضح فى الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمه

ويجوز التوريد نقداً لخزينة النقابة أو عن طريق التحويلات البنكية فى بعض المعاملات التى تستلزم بطبيعتها التوريد النقدى على أن يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام متسلسلة ومطبوعة بدفاتر قبض وصرف .

مادة (٩) : يجوز الصرف من خزينة المنظمة فى الحالات العاجلة أو التى تستلزم طبيعتها الصرف نقداً على ألا يزيد مجموع المنصرف فى غرض واحد على مبلغ عشرين ألف جنيه للنقابة العامة وعشرة آلاف جنيه للجنة النقابية ويتم ذلك بموجب إذن صرف مرفقاً به المستندات المؤيدة بموجب إيصالات ذات أرقام متسلسلة ومطبوعة بدفاتر إيصالات قبض وصرف .

ويجوز بعد موافقة رئيس النقابة زيادة المبلغ المنصرف نقداً فى غرض واحد بناء على ما يعرضه عليه أمين الصندوق وذلك فى الحالات التى تتطلب زيادة المصروفات النقدية مع بيان أسبابها .

مادة (١٠) : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقاً به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستلام موضحاً به أن المهمات مطابقة للمواصفات المطلوبة على أن تختتم المستندات بخاتم (صرف) فور سداد الثمن .

مادة (١١) : يعتمد مجلس الإدارة نظاماً لصرف الإعانات والمستندات المطلوبة طبقاً لظروف المنظمة وإمكانياتها المالية .

مادة (١٢) : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد فى مهمة من قبل المنظمة وذلك بموجب القرار الصادر من رئيسها ويحظر ازدواج الصرف عن ذات المأمورية من أكثر من منظمة نقابية ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف إليه من بدل سفر إذا عاد قبل انتهاء المدة المقررة للمأمورية .

وإذا تجاوز العضو المدة المحددة له فى المأمورية لظروف خارجة عن إرادته فعلى المنظمة العامة أن تصرف له مستحقاته عن هذه المدة طبقاً لما هو مدون بجواز السفر وموافقة مجلس الإدارة .

مادة (١٣) : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك فى اليوم التالى على الأكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لدى أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختص .

مادة (١٤) : تقوم المنظمة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعديهم ومن فى حكمهم ضد جميع الأخطار كخيانة الأمانة والسرقة والحوادث ويحدد مجلس الإدارة مقدار القيمة للمؤمن عليهم ويكون مجلس الإدارة وأمين الصندوق مسئولين عن استمرار التأمين المطلوب .

مادة (١٥) : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن فى حكمهم من العاملين بالمنظمة وغيرهم بتنفيذ التعليمات التى تصدر فى شأن أعمالهم وكذلك تنفيذاً لللائحة المالية ويكونون مسئولين عن جميع ما فى عهدهم من مبالغ نقدية أو شيكات أو حوالات بريدية أو برقية أو محرر ذى قيمة نقدية ويحظر عليهم استخدام خزائن المنظمة فى أغراض شخصية أو أعمال تخص الغير .

مادة (١٦) : يتم جرد المبالغ النقدية بالخرينة والعهد دورياً نهاية كل شهر ميلادى وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بواسطة أمين الصندوق أو من يندبه على أن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدة الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا أظهر الجرد فرقاً بالعجز أو الزيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

مادة (١٧) : لا يجوز إسقاط الديون التى يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لتحصيلها وبقرار من مجلس الإدارة ويعرض ذلك على أول جمعية عمومية لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن .

مادة (١٨) : لا يجوز للمنظمة النقابية إبقاء إيصالات معلقة بالخرينة لمدة لا تزيد على شهر .

مادة (١٩) : يجوز للمنظمة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة ، وأن تنشئ صناديق زمالة ، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية ، والاجتماعية ، لتعويض العمال المنتسبين إليها فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقاً لقانون العمل ، ولها إنشاء النوادى الرياضية ، والمصايف، ومراكز التدريب لخدمة أعضائها .

مادة (٢٠) : رئيس المنظمة وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولين كلا فيما يخصه أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ ومراقبة أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكامها .

الباب الثالث

تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات

مادة (٢١) : تمسك المنظمة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والتى تلائم حالة العمل وتكفى لتحقيق الرقابة والضبط الداخلى وذلك طبقاً للشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارتها مع مراعاة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية .

مادة (٢٢) : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت فى سجل خاص موضح به تاريخ تسليم كل دفتر وتوقيع المستلم وعند انتهاء الدفتر يسلم إلى صاحب العهدة الذى يتولى إثباته بالسجل وتاريخ استلامه للحفظ .

مادة (٢٣) : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية واعتماد الحسابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص .

مادة (٢٤) : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التى تمتلكها المنظمة بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منها وثمان شرائها وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقصان مع احتساب قيمة الإهلاك طبقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها .

الباب الرابع

الموازنة التقديرية (الموازنة التخطيطية)

مادة (٢٥) : تعد النقابة موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتعتمد من مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بوقت كافٍ على أن تعرض على الجمعية العمومية عند عرض الحسابات الختامية .

مادة (٢٦) : يجوز لمجلس الإدارة التجاوز فى أوجه الصرف فى بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنفاق عند نقص الموارد وذلك بما لا يتعارض مع نصوص لائحة النظام الأساسى وهذه اللائحة المالية وأهداف المنظمة .

مادة (٢٧) : تحمل المبالغ المستحقة والتى لم يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية على حساب هذه السنة وتعالى أمانات لأربابها تحت الصرف .

الباب الخامس

الحسابات الختامية

مادة (٢٨) : تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام .

مادة (٢٩) : على أمين الصندوق القيام بما يلى :

- ١- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتمادها .
- ٢- عرض الحسابات الختامية وحساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية مصدقا عليها من محاسب قانونى وكذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنشاط العام وما حققته المنظمة من أهداف على مجلس الإدارة للموافقة عليها ، وكذا الجمعية العمومية لاعتمادها بما لا يجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية .

مادة (٣٠) : يتعين على المنظمة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر فى تاريخ أعداد الحسابات الختامية .

مادة (٣١) : يعين المحاسب القانونى بقرار من مجلس الإدارة .

الباب السادس

ضوابط وإجراءات الرقابة المالية والإدارية

على المنظمة العامة

مادة (٣٢) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤسسات والمشروعات التابعة لها .
تشكل هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية اثنين من الخبراء الماليين وأحد القانونيين وأحد الإداريين وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة ، ولا يجوز عزل هذه اللجنة أو احد أعضائها إلا بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية .

مادة (٣٣) : تضع المنظمة نظاما للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشطة الثقافية والتدريبية والاجتماعية والترفيهية وغيرها بما يتفق مع الأغراض التى أنشئت من أجلها .

مادة (٣٤) : تباشر اللجنة المشار إليها فى المادة (٣٢) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة المنظمة والمشروعات التابعة لها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات إعمالاً لأحكام القانون .
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

الباب السابع

الصرف على الأغراض النقابية

الفصل الأول

مصروفات السفر والانتقال

مادة (٣٥) : يقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسندة إليه أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون المنظمة .

ويقصد ببذل السفر المبلغ الذى يصرف للعضو مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب انتقاله من الجهة الكائن بها المقر الرسمى للمنظمة أو محل إقامته عند أداء المهام أو الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة .

مادة (٣٦) : تتحمل المنظمة مصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها على أساس الدرجة الأولى الفاخرة بقطارات السكك الحديدية .

ويجوز عند الضرورة أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة .

كما يجوز السفر بعربات النوم على أن يخفض بدل السفر بمقدار الربع عن الليالى التى يقضيها العضو فى القطار .

مادة (٣٧) : يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون المنظمة بدل السفر وفقا للضوابط التالية:-

١- بدل سفر بحد أدنى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه للنقابة العامة ، ١٠٠ جنيه للجان النقابية عن الليلة الواحدة التى يقضيها خارج البلدة التى بها محل إقامته ويجوز لمجلس الإدارة زيادة البدل بناء على مذكورة بالأسباب على ألا تزيد تلك الزيادة عن ١٠٠٪ من الحد الأدنى .

٢- تخفض قيمة البدل بنسبة (٢٥٪) فى حالة تحمل المنظمة نفقات مبيت العضو أو إقامته فى مكان تملكه أو تستأجره .

٣- يصرف نصف البدل المقرر فى حالة تحمل المنظمة نفقات إقامة العضو كاملة أو عودته فى نفس اليوم .

مادة (٣٨) : يقدم العضو بياناً عن المهمة النقابية التى كلف بها موضحاً به سبب المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة الانتقال .

مادة (٣٩) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذى تقتضى طبيعة عمله النقابى الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال لا يجاوز ٣٠٠,٠٠٠ جنيه شهرياً .

ويحدد القرار الصادر قيمة البدل وفقاً للمنطقة الجغرافية التى منح عنها ولا يجوز للأعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات المنظمة أو تقاضى أية مصاريف انتقال أخرى ، ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة الجغرافية التى منح عنها البدل .

مادة (٤٠) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لأعضائه بدل أعباء لا يجاوز ٥٠٠,٠٠٠ جنيه شهريا ويجوز لمجلس إدارة المنظمة النقابية زيادة هذا البدل لأعضاء هيئة مكتب المنظمة النقابية .

مادة (٤١) : تتحمل النقابة العامة خطوط تليفون محمول دولى للسادة رئيس النقابة والأمين العام وأمين الصندوق وذلك للاتصالات الداخلية والخارجية .

مادة (٤٢) : تتحمل النقابة العامة قيمة وجبة غذائية للأعضاء والضيوف المتواجدين بمقر النقابة وكذلك الاجتماعات الدورية بمذكرة تقدم من أمين الصندوق وتعتمد من رئيس النقابة .

مادة (٤٣) : يتم اعتماد المصروفات النثرية اليومية التى تتم لمجابهة الالتزامات اليومية باعتماد رئيس النقابة العامة بناء على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة أو أمانة الصندوق .

مادة (٤٤) : يجوز للمنظمة النقابية منح العضو المتفرغ سواء من القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو غيرها مكافأة تفرغ بما لا يجاوز ٣٠٪ من الأجر الأساسى للعضو المتفرغ .

مادة (٤٥) : تستخدم السيارات الخاصة بالمنظمة فى الانتقالات المتعلقة بها والتى تستدعى استخدام سيارة لإنجازها على أن تخصص إحدى السيارات لرئيسها مع مراعاة النفقات ويجوز تخصيص سيارات لكل من أعضاء هيئة المكتب ومسئولى المناطق والمدن والمحافظات أو غيرها طبقا لما يقرره مجلس الإدارة فى هذا الشأن مع وضع نظام تشغيل وصيانة .

الفصل الثانى

مصروفات العلاقات الدولية

مادة (٤٦) : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبادل الزيارات لأغراض مختلفة .

مادة (٤٧) : تطبق أحكام هذه اللائحة فى حالة التزام المنظمة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية بالطائرات والأولى بالبواخر . على أنه يجوز استخدام الدرجة الأولى بالطائرات فى الحالات التى تستلزم ذلك بشرط الموافقة المسبقة من السيد رئيس المنظمة .

مادة (٤٨) : تحدد بدلات السفر على الوجه الآتى :

بلاد المنطقة العربية ٢٠٠ دولار

بلاد المنطقة الآسيوية ماعدا اليابان ٢٥٠ دولارًا .

اليابان ٣٠٠ دولار .

أمريكا الشمالية ٢٥٠ دولارًا .

دول أمريكا اللاتينية ٢٥٠ دولارًا .

بلاد المنطقة الأفريقية ٢٠٠ دولار .

بلاد المنطقة الأوروبية ٢٥٠ دولارًا .

استراليا ٢٧٥ دولارًا .

ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار زيادة البدل على أن يتم اعتماده فى أول

انعقاد للجمعية العمومية ، وذلك عن الليلة الواحدة مع مراعاة الآتى :

(أ) إذا كانت الإقامة على حساب الوفد المسافر يتم صرف نسبة ١٠٠٪

من قيمة البدل أو قيمة النفقات الفعلية .

(ب) إذا كانت المهمة للحضور والمشاركة فى مؤتمرات دولية أو عربية أو إفريقية

يزاد بدل السفر بواقع ٢٥٪ من قيمته البدلات المستحقة عن مدة المؤتمر فقط .

(ج) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيفة يخفض البدل بواقع ٥٠٪

من قيمة البدل المنصرف .

(د) إذا كانت الإقامة على حساب الجهة المضيفة دون الإعاشة يخفض البدل

بواقع ٢٥٪ من قيمة البدل المستحق .

على أن يصدر قرار مسبق من رئيس المنظمة بالموافقة على تاريخ السفر

والعودة ويجوز لمجلس الإدارة زيادة قيمة البدل على أن يعتمد ذلك فى أول اجتماع

جمعية عمومية .

مادة (٤٩) : تتحمل المنظمة رسوم استخراج وتجديد جواز السفر

والتأشيرات لأعضائها .

مادة (٥٠) : يجوز للوفد المسافر للخارج فى إطار تبادل الزيارات

أن يحمل معه هدايا رمزية فى حدود المبالغ التى يقررها رئيس المنظمة لا تتجاوز

٥٠٠٠,٠٠٠ جنيه للوفد .

كما يجوز لرئيس المنظمة بناء على ما يعرضه رئيس الوفد المسافر زيادة الحد الأقصى لشراء الهدايا التى تحملها الوفود المسافرة إلى الخارج وذلك فى حالة المشاركة فى المؤتمرات أو الندوات الدولية أو الحالات التى تتطلب ذلك حسب أهمية الزيارة بما لا يجاوز ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه .

كما يجوز فى حالة انعقاد المؤتمرات الدولية صرف قيمة الانتقال الداخلية والهدايا لضيافة بعض ضيوف المؤتمر بناءً على مذكرة من رئيس الوفد لمجلس الإدارة .

مادة (٥١) : تعد وحدة العلاقات الدولية بالمنظمة فى حالة دعوة وفد أجنبى من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وتاريخ الزيارة والبرنامج المقترح تنفيذه متضمنا ما يأتى :

- ١- البرنامج المقترح والمدة المقررة للزيارة .
 - ٢- تحدد قيمة الهدايا بحد أقصى ٥٠٠٠,٠٠ آلاف جنيه لكل وفد على أن يعتمد برنامج الزيارة من رئيس المنظمة العامة .
- ويجوز لرئيس المنظمة زيادة الحد الأقصى لشراء الهدايا فى حالة انعقاد المؤتمرات أو الندوات الدولية بجمهورية مصر العربية أو فى حالة استضافة وفود نقابية رفيعة المستوى بناءً على ما يعرضه سكرتير العلاقات الخارجية بالمنظمة بما لا يجاوز ١٠٠٠٠,٠٠ آلاف جنيه .

مادة (٥٢) : يلتزم مرافق الوفد بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات المتعلقة بالإقامة فى حدود التعليمات الصادرة فى هذا الشأن .

مادة (٥٣) : تحدد الإكراميات التى تصرف للعاملين فى الفنادق وغيرها باعتماد رئيس المنظمة طبقاً لظروف كل وفد .

مادة (٥٤) : تصرف لمرافق الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفى حدود الاعتماد المالى لتنفيذ البرنامج وتسرى عليها قواعد السلف المؤقتة .

مادة (٥٥) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة .

الفصل الثالث

الأغراض الأخرى

مادة (٥٦) : لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإعلامية والأنشطة الأخرى يتضمن التكلفة وما تتحمله المنظمة وكيفية الانتفاع بها لأعضائها .

الباب الثامن

ضوابط تنفيذ أعمال المنظمة العامة

مادة (٥٧) : تسرى القواعد الواردة فى هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التى تتطلبها حاجة العمل بالمنظمة والمشروعات التابعة لها التى لا تتوافر لها الشخصية المعنوية المستقلة . . . على أن يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة إلى مجلس إدارة المنظمة العامة ويجوز للمنظمة إجراء عمليات البيع أو الشراء أو التعاقد لتنفيذ أعمالها وذلك فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر أيا كانت قيمة هذه التصرفات .

مادة (٥٨) : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة وخلافه طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون الحاجة لأى إجراء آخر .

مادة (٥٩) : لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالمنظمة أو تنفيذ أعمالها مع أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية .

مادة (٦٠) :

تشكل لجنة لإجراء المشتريات والمزايدات والمناقصات برئاسة رئيس المنظمة وعضوية :

- ١- المدير المالى .
- ٢- المستشار القانونى .
- ٣- فنى متخصص .
- ٤- أمين الصندوق .

مادة (٦١) :

يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال فى حدود المبالغ الآتية :

١- الأمر المباشر :

(٢٠٠٠٠ جنيه) حتى عشرون ألف جنيه للجنة النقابية .

(٥٠٠٠٠ جنيه) حتى خمسون ألف جنيه للنقابة العامة .

٢- الممارسة :

أكثر من (٢٠٠٠٠ جنيه) عشرون ألف جنيه حتى (١٠٠٠٠٠ جنيه) مائة ألف جنيه للجنة النقابية .

أكثر من (٥٠٠٠٠ جنيه) خمسون ألف جنيه حتى (٢٠٠٠٠٠ جنيه) مائتان ألف جنيه للنقابة العامة .

٣- المناقصة المحدودة :

أكثر من (١٠٠٠٠٠ جنيه) مائة ألف جنيه حتى (٢٥٠٠٠٠٠ جنيه) مائتان وخمسون ألف جنيه للجنة النقابية .

أكثر من (٢٠٠٠٠٠ جنيه) مائتان ألف جنيه حتى (٥٠٠٠٠٠٠ جنيه) خمسمائة ألف جنيه للنقابة العامة .

٤- المناقصة العامة :

أكثر من (٢٥٠٠٠٠٠ جنيه) مائتان وخمسون ألف جنيه للجنة النقابية .

أكثر من (٥٠٠٠٠٠٠ جنيه) خمسمائة ألف جنيه العامة .

وفى جميع الأحوال يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والإصلاح والصيانة وخلافه بواسطة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية المشهرة بالأمر المباشر أيا كانت قيمتها .

مادة (٦٢) : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخاذ

إجراءات الشراء أو تنفيذ الأعمال من قبل لجنة المشتريات .

مادة (٦٣) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة فى صحيفة يومية

واسعة الانتشار ويحدد فى إعلان آخر موعد لتقديم العطاءات وقيمة التأمين الابتدائى

وموعد فتح المظاريف ويجب ألا يقل قيمة التأمين عن (١٪) من قيمة العطاء فى

أعمال المقاولات ولا يقل عن (٢٪) من قيمة العطاء فيما عدا ذلك ، ويستبعد كل

عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين الابتدائى .

ويخطر صاحب العطاء الذى رست عليه المناقصة بالقرار النهائى بالوسيلة المقررة فى شروط العطاء على أن يتضمن الإخطار مواصفات الأصناف وقيمتها وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤدى التأمين النهائى الذى يكمل قيمة التأمين الابتدائى إلى ما يساوى (٥%) من قيمة أعمال المقاولات التى رست عليه و(١٠%) من قيمة العقود الأخرى وذلك خلال عشرة أيام من اليوم التالى لإخطاره بقبول عطائه ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة .

ولا يؤدى التأمين النهائى إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التى رسا عليه توريدها وقبلتها المنظمة العامة نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائى ويجوز إصدار خطاب ضمان بنكى يحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائى بقيمة مساوية بقيمة التأمين يصدر من أحد المصارف المعتمدة ويكون ساريا لمدة التأمين .

ولا يجوز أن يقترن خطاب ضمان بأى قيد أو شرط ، وأن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر المنظمة العامة الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغا يوازى قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدة أخرى عند أول طلب منها دون التفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء .

ويجب الاحتفاظ بقيمة التأمين النهائى بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما فى ذلك مدة الضمان طبقا للشروط ، وحينئذ يرد التأمين ما تبقى منه لصاحبه .

فإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى فى المهلة المحددة ، جاز للنقابة العامة – بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء آخر – إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتها ، ويصبح التأمين المؤقت فى جميع الحالات من حقها ، كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ، وذلك مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

ويعفى من التأمين المؤقت أو النهائى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والجمعيات التعاونية المشهرة .

مادة (٦٤) : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانونى وعضو مالى .

مادة (٦٥) : تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانونى وعضو مالى وعضو فنى لفحص ودراسة العطاءات المقدمة وعلى اللجنة تحرير محضر بتوصياتها يعرض على مجلس إدارة المنظمة العامة للبت فى العطاءات .

مادة (٦٦) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التى بنى عليها . ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لما تتجاوز الزيادة فيها (١٥٪) من قيمة أقل عطاء أجنبى .

مادة (٦٧) : لمجلس إدارة المنظمة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد فى المادة (٦١) من هذه اللائحة وذلك من بين الموردين أو المحلات التجارية أو الصناعية ذات التخصص العالى والكفاءات الممتازة والسمعة الطيبة .

مادة (٦٨) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية :

(أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .

(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .

(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية .

ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة المنظمة العامة وذلك بناءً على توصية لجنة فحص العطاءات ... على أنه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها .

مادة (٦٩) : يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول على أنسب الأسعار فى الحالات الآتية :

- ١- الأصناف التى يتعذر تحديد مواصفاتها .
 - ٢- الأصناف المسعرة جبريا .
 - ٣- الأصناف التى يقتضى الحال شراؤها من أماكن إنتاجها ، أو من الوكيل الوحيد المعتمد .
 - ٤- الأعمال الفنية المطلوب إجراؤها بمعرفة لجنة فنية أو أخصائيين .
 - ٥- الأصناف والمهمات التى تنتجها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
- مادة (٧٠) :** يتم الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر فى حدود المبالغ المبينة فى المادة (٦١) من هذه اللائحة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة المنظمة العامة .
- مادة (٧١) :** بالنسبة للعمليات التى تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين المنظمة العامة والمتعاملين معها تتضمن كافة الاشتراطات وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات التى يتم توقيعها فى حالة التأخير فى التنفيذ عن المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل فى حالة نشوء نزاع بين الطرفين .
- وتبدأ المدد المحددة للتوريد من اليوم التالى لإخطار المتعهد بقبول عطاءه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وتبدأ المدد المحددة لتنفيذ الأعمال من تاريخ استلام المقاول للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين .
- مادة (٧٢) :** يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (٢٥٪) من هذه القيمة ، وذلك مقابل خطاب ضمان بنكى غير مشروط أو قابل للإلغاء بذات القيمة على أن يخصم من قيمة المستخلصات أو مقابل التثوينات لمواد العملية بما لا يجاوز (٧٥٪) من قيمتها .
- ويحق لل نقابة العامة المتعاقدة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود (١٥٪) من عقود التوريد (٢٥٪) من عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار التى تم التعاقد عليها .

ويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن الأعمال المنفذة بالكميات والقيمة حتى تاريخ المستخلص والأعمال السابقة مع مراعاة الوفاء طبقاً للشروط الواردة بالعقد وبعد المراجعة الفنية من المهندس الاستشارى للنقابة العامة المتعاقد معها للإشراف على أعمال التنفيذ للمشروع التابع لها .
ويجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقديم العمل على النحو التالى :

(أ) بحد أقصى (٩٥٪) من القيمة المقررة للأعمال التى تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول .
كما يجوز صرف الـ (٥٪) الباقية نظير خطاب ضمان بنكى غير مشروط ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت .

(ب) بحد أقصى (٧٥٪) من القيمة المقررة للمواد التى وردها المقاول لاستعمالها فى العمل الدائم والتى يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم وذلك من واقع فئات العقد ، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها .

وللنقابة العامة المتعاقدة الحق فى تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التى تتم على نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق فى عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرض .

(ج) بعد تسلم الأعمال مؤقتاً تقوم المنظمة العامة المتعاقدة بتحرير الكشف الختامية بقيمة جميع الأعمال التى تمت فعلاً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التى سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

(د) عند تسلم الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمى الدال على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول باقى حسابه بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه .

مادة (٧٣) : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عن العملية ، وكذا شهادة من مديرية القوى العاملة المختصة تفيد سداد مستحقات العمالة غير المنتظمة على أساس قيمة الأعمال المنفذة من واقع المستخلصات .

ولا يجوز صرف أى مستخلص إلا بعد تقديم الشهادات المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى تحت الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختامى إلا بعد تقديم شهادة نهائية بالسداد .

وإذا تأخر المتعاقد معه فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطاؤه مهلة إضافية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسبة التى يحددها العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة ١٥٪ بالنسبة لعقود المقاولات و ٤٪ بالنسبة لعقود التوريد مع عدم الإخلال بحق المنظمة العامة فى إسناد الأعمال المتأخرة فى تنفيذها إلى مقاول آخر على حساب المقاول المتعاقد معه وكذلك حقها فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار نتيجة التأخر وتخصم الغرامة من قيمة المستخلص الختامى للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من عمل أما إذا تبين أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فيكون حساب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط .

مادة (٧٤) : إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للنقابة العامة الحق فى اتخاذ أحد الإجراءتين التاليتين وفقاً لما تقتضيه مصلحتها :

(أ) فسخ العقد .

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه اللائحة .

ويكون للنقابة العامة فى هذه الحالة الحق فى احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأى سبب كان أو دفع أى أجر عنها .

كما يكون لها الحق أيضا فى الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها فى سبيل ذلك أن تبيعها دون أدنى مسئولية من جراء البيع . على أنه فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائى من حق المنظمة العامة كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها – بما فى ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية – من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها . وذلك مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

مادة (٧٥) : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضرائب المعمول بها . وفى جميع الأحوال، يتعين تضمين العقود التى تبرم مع المقاولين الأحكام الأساسية المشار إليها فى هذا الباب .

مادة (٧٦) : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايده علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة . ويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار على أنه يجب أن يتضمن الإعلان تعريف موجز عن موضوع البيع أو التأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزااد ومكان انعقادها وكذا قيمة التأمين الابتدائى لدخول المزااد .

ويحدد مجلس إدارة المنظمة العامة قيمة التأمين الابتدائى لدخول المزااد وكيفية سداد من يرسو عليه المزااد للقيمة الكلية الراسى بها المزااد وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذا الشأن .

ويجوز بقرار مسبب من مجلس إدارة المنظمة العامة التعاقد بطريق الأمر المباشر أو الممارسة المحدودة فى الحالات الآتية :

- (أ) الأشياء التى يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
 - (ب) حالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتتمل إتباع إجراءات المزايدة .
 - (ج) الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى .
 - (د) الحالات التى لا تجاوز قيمتها الأساسية (٢٠٠٠٠٠٠ جنيه) مائتين ألف جنيه .
- ويجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .

مادة (٧٧) : يجب أن ينص فى الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلى :

- ١- يدفع كل من يرغب فى الدخول فى المزايدة مبلغا معيناً يقدره مجلس إدارة المنظمة العامة ، وذلك حسب أهمية اللوطات المعروضة للبيع كتأمين مؤقت ، وعليه القيام بمعايينة اللوطات متى يرغب فى المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه فى المزايدة إقراراً منه بإتمام المعايينة التامة النافية لكل جهالة .
- ٢- يجب على من يرسو عليه المزايدة أن يسدد (٣٠٪) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزايدة ، وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق المنظمة العامة .
- ٣- يجب على من رسا عليه المزايدة أداء باقى الثمن خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالى لرسو المزايدة عليه فيما بعد عدا الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوى نسبة الـ (٣٠٪) المشار إليها بالبند السابق إلا عند استلام آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك فى شروط المزايدة (ويجوز بموافقة المنظمة العامة إعطاء مهلة إضافية للسداد لمن رسا عليه المزايدة مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك فى صالحها فإذا تأخر عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للنقابة العامة ويصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ما لم تقرر المنظمة العامة- لمبررات تقبلها - منحة مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ السداد وذلك دون إخلال بحق المنظمة العامة فى الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم) .

٤- إذا تأخر من رسا عليه المزاد فى استلام الأصناف خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك يحصل منه مصروفات تخزين بواقع (١٪) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه بحد أقصى خمسة أسابيع . يحق للنقابة العامة بعدها أن تتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابها فى أقرب فرصة ويكون البيع وفقًا لأحكام هذه اللائحة ، وفى هذه الحالة يحاسب على النقص فى الثمن ومصروفات التخزين المشار إليها ومصروفات إدارية بواقع (١٠٪) من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع .

٥- أن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبارة بما يسفر عنه التسليم الفعلى .

مادة (٧٨) : يحدد مجلس إدارة المنظمة العامة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة لها والتي ليس لها الشخصية الاعتبارية . وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (١٠٪) من القيمة الراسى بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقى الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع .

واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات المنظمة العامة .

على أنه فى حالة إخلال المشتري بأى شرط من شروط البيع فيكون للنقابة العامة دون حاجة إلى إنذاره أو اللجوء إلى القضاء - أن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها فى الحصول على ما يكون مستحقا لها من مبالغ نظير فروق الأسعار والمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أية زيادة تكون قد تحققت من البيع .

مادة (٧٩) : فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ كتأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة المنظمة العامة وذلك وفقا لأهمية وقيمة العملية .

على أن يسدد من يرسو عليه المزاى ما يوازى (١٠٪) من القيمة الكلية الراسى بها المزاى عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائى سارى طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاى ... على أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال .

مادة (٨٠) : تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاى العلنى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يكون من بينهم عضو قانونى وعضو مالى وعضو فنى ، وعلى اللجنة أن تحرر محضراً بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهى إليه قرارها بإرساء المزايدة على أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة المنظمة العامة لاعتماده .

على أنه فى حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة لفض وفحص المظاريف وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة المنظمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يكون من بينهم عضو قانونى وعضو مالى وعضو فنى ، وعلى اللجنة أن تحرر محضراً بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهت إليه توصيات فى هذا الشأن بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة المنظمة العامة لاتخاذ القرار المناسب والبت فى المزايدة .

مادة (٨١) : يشكل بقرار من رئيس المنظمة العامة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن ، على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية – سرياً .

وبجوز – بدلاً من تشكيل اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة – أن يعهد لأحد الخبراء المثمنين المختصين والمعتمدين لإنجاز تلك المهمة .

مادة (٨٢) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .

على أن ترد إلى المتزايدين الذين لم يرس عليهم مزاى التأمينات المؤقتة المسددة منهم يعد سحب الإيصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة .

مادة (٨٣) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .

ويكون الإلغاء فى هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة المنظمة العامة وذلك بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغاؤها على الأسباب التى بنى عليها .

مادة (٨٤) : تحفظ الأصناف والمهمات فى مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف وترتيب الأصناف بشكل يسهل حركة الاستلام والصرف والجرد ، وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة .

مادة (٨٥) : يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفى نهاية السنة المالية بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

مادة (٨٦) : مع مراعاة نص المادة (٥٧) من قانون المنظمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، تعتبر أموال المنظمة العامة والمشروعات التابعة لها أموال خاصة .

